

מספר חוזה: 203033138
מספר חשבון: 30099751

הרשאה לרעייה

(להלן - הרשיון)

שנערך ונחתם ביום 28 לחודש 7 שנת 2025
ביום _____ לחודש _____ שנת _____

בין

לבין

סבח זוהר שמעון מספר זיהוי/תאגיד: 315965525 החלק בנכס: 1/1

כולם יחד וכל אחד מהם לחוד (להלן - המורשה), שכתובתו לצורך הסכם זה היא מבואות יריחו 0, מבואות יריחו, 9067100

מצד שני;

1. ברשיון זה, "הקרקע" פירושה הקרקע המתוארת להלן:

המקום: מ.א. מטה בנימין

השטח: 1,602,075.18 מ"ר בערך

המותחמת לשם זיהוי בצבע אדום בתרשים המצורף/שיצורף לרשיון זה והמהווה/ ויהווה עם צרופו חלק בלתי נפרד ממנו.

2. הרשות מרשה בזה למורשה להשתמש בקרקע לתקופת ההרשאה למטרת רעייה בלבד.

3. תקופת ההרשאה - תקופה המתחילה ביום 02/12/2024 ומסתיימת ביום 01/12/2025 (להלן - תקופת ההרשאה).

4.

א. דמי הרשאה בגין שמוש בקרקע -

עבור 1,602.07 דונם, 0.3 ש"ח לדונם לשנה (אזור גידול ומרעה 4), ובסה"כ 480.62 ש"ח לכל התקופה, לא כולל מע"מ,

דהיינו עבור כל שטח המושכר בסה"כ 480.62 ש"ח לכל התקופה, לא כולל מע"מ.

ב. דמי רעייה בגין השקעות בפיתוח -

אין.

ג. המורשה מתחייב לשלם את דמי ההרשאה ודמי הרעייה הנ"ל, בצרוף מע"מ כדין, מראש, לתקופת ההרשאה.

5. המורשה מתחייב:

- א. לא להעביר לאחר כל זכות מזכויותיו לפי רשיון זה, לא להעביר או למסור לאחר את הקרקע או חלק ממנה, ולא להרשות לאחר לתפוס את הקרקע או חלק ממנה. על מנת להסיר ספק מוצהר בזה כי אסור למורשה לשעבד את זכויותיו לפי כתב הרשאה זה בכל צורה שהיא, לרבות ע"י משכון.
- ב. לשלם את כל המסים, ארנונות ושאר תשלומי חובה החלים על הקרקע לפי כל חוק, דין, תקנה או חיקוק אחר, בין שהם חלים על המחזיק ובין שהם חלים על בעל הקרקע.
- ג. לא לבצע כל שינוי בקרקע או בחלק ממנה, לא להרוס ולא להקים עליה כל מבנה בין ארעי ובין קבוע, לא לפרק או לקלקל ולא להתקין בקרקע כל מתקן ולא לחבר אליה כל דבר חיבור קבע, לא לחפור בה בורות ולא לעשות כל פעולה הפוגעת או העלולה לפגוע בקרקע - אלא בהסכמת הרשות בכתב ובהתאם לתנאים שתקבע הרשות.
- ד. לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע שריפות בקרקע או בסביבתה ולמלא אחרי כל הוראות הרשות והרשויות המוסמכות בענין מניעת שריפות.
- ה.
- (1) לפצות את הרשות, פיצוי מלא, בעד כל נזק שיגרם לקרקע, ובעד כל חבלה ונזק בגוף וברכוש שיגרמולכל צד שלישי, לרבות שליחי הרשות, כתוצאה מאי-קיום הוראה מהוראות רשיון זה או מאי-קיום כל חוק שהוא, ע"י המורשה, שליחיו או סוכניו או על ידי אדם שלישי הנמצא בקרקע בהסכמתו של המורשה.
- (2) אם הרשות תחייב לשלם כל סכום שהוא כתוצאה מהפעולות האמורות בסעיף קטן (1) לעיל מתחייב המורשה להחזיר לרשות תוך 14 יום מתאריך קבלת הדרישה מטעם הרשות כל סכום ששולם על ידיה, כולל הוצאות המשפט ושכ"ט.
- חשבון שיוגש למורשה ע"י הרשות בקשר לסכומים הנ"ל ישמש הוכחה מספקת לנכונות הסכומים ששולמו - בתנאי שהרשות תודיע בהקדם למורשה על כל דרישה או תביעה כזו, כדי לאפשר למורשה להגן על זכויותיו.
- ו. לא להשקיע בקרקע השקעת קבע או זמנית, למעט השקעה זמנית הדרושה לצורך מימוש המטרה לתקופת ההרשאה.
- למען הסרת ספק - מוצהר בזה ע"י המורשה כי אין לו ולא תהיה לו, כלפי הרשות, כל תביעה שהיא בגין החזר השקעות בקרקע.
- ז. אם הקרקע כוללת שמורת יער (כמשמעותה בפקודת היערות 1926) ו/או יער בניהול קרן קיימת לישראל (שאינו מוכרז כשמורת יער) -
- (1) תוך 21 יום מיום קבלת הודעת קק"ל המצורפת בזה (אם מצורפת הודעה כאמור) - לפנות אל המורשה לנתינת רישיונות רעייה ואישורי רעייה במשרד קק"ל הסמוך לאזור הרעייה (להלן "נציגי קק"ל") ולקבל ממנו היתר רעייה מפקיד היערות או אישור רעייה מן הקק"ל, בהתאם לענין.
- קבלת אישור הרעייה מאת נציג קק"ל פטורה מתשלום, אך מהווה תנאי יסודי במסמך ההרשאה לרעייה שבין רמ"י ובין המורשה.
- (2) למלא אחר דרישות קק"ל ו/או פקיד היערות, הכרוכות במתן אישור הרעייה האמור בפיסקה (1) לעיל ולהשמע להוראות כל מפקח מטעם קק"ל ו/או פקיד היערות בקשר לביצוע הדרישות האמורות.
6. מותנה בזה, במפורש, כי אסור למורשה או למישהו אחר מטעמו או ברשותו להתגורר בקרקע באופן קבוע או זמני.
7. הרשות ושליחיה רשאים להיכנס לקרקע ולבדקה בכל זמן המתקבל על הדעת כדי לבחון אם המורשה מקיים את תנאי רשיון זה, אך אין בזה כדי לשחרר את המורשה מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו לפי הוראות כל דין או רשיון זה.
8. המורשה מצהיר בזה שידוע לו כי הרשות הסכימה להרשות לו את השימוש בקרקע רק בתנאי שההרשאה תוגבל לתקופת ההרשאה ובתנאי נוסף שהקרקע תוחזר לרשות מיד עם תום תקופת ההרשאה.

9. מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי הרשות רשאית בכל עת, כאשר הקרקע תהיה דרושה לה לביצוע מדיניות או מטרה אחרת, להביא רשיון זה לסיומו לפני תום תקופת ההרשאה מבלי שהדבר ייחשב כהפרת הרשאה מטעם הרשות. במקרה זה על הרשות להודיע למורשה על הקדמת מועד סיום ההרשאה בהודעה מוקדמת של לפחות 15 יום ואז על המורשה להחזיר לרשות את הקרקע ללא כל דחוי, כשהיא פנויה מכל אדם או חפץ השייכים למורשה.
10. אם המורשה לא יחזיר את הקרקע מיד כאמור בסעיפים 8 ו-9 לעיל תחולנה כל אחת מן ההוראות/או התוצאות הבאות, וכולן באחת:
 - א. הרשות תהא רשאית לתפוס חזקה בקרקע מיד.
 - ב. מבלי לפגוע בזכויותיה של הרשות, על פי רשיון זה ו/או עפ"י כל חוק או דין אחר, מתחייב המורשה לשלם לרשות דמי שימוש ראויים, בשעור כפול משעור דמי ההרשאה, החל מיום סיום ההרשאה ועד תאריך החזרת הקרקע בפועל לידי הרשות.
11. הקדימה הרשות את תאריך תום תקופת ההרשאה, יהיה המורשה זכאי לדרוש בחזרה מאת הרשות כל סכום יחסי ששילם בתור דמי הרשאה עבור תקופת ההרשאה שבוטלה.
- לשם מניעת ספק - מוצהר בזה כי תביעת המורשה לפי סעיף זה לא תעכב פינוי הקרקע והחזרתה לידי הרשות, כאמור לעיל.
12. הרשות רשאית, בעצמה, או על ידי אחרים, או להרשות לאדם או גוף אחר, להעביר על פני הקרקע, מעליו או מתחתיו, צינורות מים, תעול, ביוב, גז חשמל, עמודי חשמל, טלפון ומתקנים דומים. המורשה מתחייב לאפשר לפועלים ולעובדים בעבודות כאמור להכנס לקרקע ולהוציא לפועל את העבודות הדרושות וכן את התיקונים שיידרשו מזמן לזמן.
13. להוציא ספק מודגש בזה כי אין רשיון זה מעניק למורשה זכות כלשהי בשטח הקרקע פרט לרשות להשתמש בה למטרת רעייה בלבד.
14. אסור למורשה להשתמש בקרקע לרעיית עדר שאינו שייך לו.
15. הרשות מיועדת אך ורק לרעיית עדר שיש לו אישור בר תוקף מהשירות הווטרינרי במשרד החקלאות. המורשה מתחייב למלא אחר כל הוראות משרד החקלאות והשירותים הווטרינריים הנוגעות לעדר ולטפול בו כגון סימון, רישום, חיסון, ריבוי, הכלאה, האבסה וכיו"ב.
16. אין הרשות אחראית עבור נזק שייגרם בשטח המרעה, לעדר ו/או למורשה או למי שיימצא במקום מטעמו, והמורשה מוותר בזה על כל תביעה כזו נגד הרשות.
17. במידה וההרשאה לרעייה ניתנת בתחום שטח אימונים של צה"ל, תוקף רשיון זה מותנה באישור צה"ל שניתן להשתמש בקרקע למטרת ההרשאה ולתקופת ההרשאה וכן בחתימת המורשה על כתב נטילת אחריות באג"ת, מטכ"ל צה"ל.
18. המורשה מצהיר כי עדרו מונה כיום _____ ראשים לפי הפרוט הבא:

הרשות תהיה רשאית להקטין את שטח הקרקע ו/או לשנות את מיקומה ע"י משלוח הודעה למורשה, אם וכאשר משרד החקלאות יודיע לו כי מספר הראשים קטן מהנקוב לעיל. ההודעה תשלח בדואר רשום לכתובת הנקובה לעיל.
19. על כל סכום שהמורשה חייב לשלמו לפי רשיון זה ולא שולם במועדו, תתווסף עד ליום תשלומו בפועל, הצמדה וריבית, בשעור המכסימלי שיהיה נהוג ברשות ביום התשלום בפועל.
20. הרשאה זו אינה מקנה למורשה זכות למתן הרשאה נוספת או זכות להארכתה של תקופת הרשאה זו, או זכות לתביעה אחרת מהרשות בגין מיקום שטח ההרשאה, מספר הראשים בעדר וכיו"ב.
21. כתב הרשאה זה אינו מעניק למורשה זכות ואף לא רשות לעבד את הקרקע עיבוד חקלאי.

22. כל המנעות או איחור מצד הרשות בשימוש בזכויותיו לפי רשיון זה, ואו לפי חוק או דין אחר, לא תתפרש כוויתור מצדו, אלא אם נעשה הוויתור בכתב.
23. התנאים שבסעיפים: 2, 5, 6, 14, 15, 21 להסכם זה הנם תנאים יסודיים.
24. הפר המורשה התחייבות מהתחייבויותיו שבתנאים היסודיים, הרשות בידי הרשות לבטל את הרשיון על ידי מתן הודעה שתשלח למורשה במכתב רשום לכתובת הנקובה לעיל תוך ציון מועד סיום ההרשאה.
25. בנוסף לתנאי ההרשאה דלעיל יחולו התנאים המיוחדים, דלהלן:
1. ידוע למורשה כי ככל ויתגלו ממצאים ארכיאולוגים בשטח החוזה המורשה מתחייב לפעול על פי הוראות קמ"ט ארכאולוגיה.
2. ידוע למורשה כי ההרשאה הינה לחקלאות בלבד ולא יותר כל שימוש אחר ללא הסדרה אצל הממונה בהתאם לנחלים באותה העת.
3. ידוע למורשה כי הסכם לשימוש זמני יהיה ל שנה בלבד ויחודש רק לאחר בחינה מחדשת של הבקשה ובהתאם למצב בשטח .
4. ידוע למורשה כי עם קבלת דרישה לפינוי השטח מכל סיבה, הפינוי יתבצע תוך 30 יום ולמורשה לא תחיה דרישה ואו תביעה כל שהיא כלפי המטא"ז/הממונה/רמ"י.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המורשה:

שם: זוהר שמעון סבח

מספר זהות: 315965525

חתימה:



הממונה על הרכוש הנטוש
והממשלתי באיו"ש
ברוך דאם
ממונה מחלקה חקלאית

הממונה על הרכוש הנטוש
והממשלתי באיו"ש
אוריה דוקס ברוך
סגנית מזכיר

המאשר:

אני הח"מ מאשר כי זיהיתי את החותמים "בשם המורשה" הנ"ל לפי תעודות הזהות שהציגו בפני וכי חתמו על הסדר זה בנכחותי.

הממונה על הרכוש הנטוש
והממשלתי באיו"ש
ברוך דאם
ממונה מחלקה חקלאית

שם _____ תפקיד _____